



השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית המדרש 'חזקת דעת' רחוב אנסי' 1 ירושלים

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול
רבי דוד יוסף שליט"א
מיום א' כ"ה חשוון תשפ"ב

עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

גליון 123

פרשת תולדות

סוף זמן קריאת שמע ותפילה

נושאי השיעור: אופן חישוב סוף זמני קריאת שמע ותפילה | קריאת שמע או תפילה לאחר סוף הזמן | תחילת זמן קריאת שמע | מתי הוא זמן 'פגל המנחה' | זמן צאת הכוכבים לרבינו תם ולהגאונים | דעת מרן בעניין חישוב סוף זמן קריאת שמע ותפילה | אם מחשבים בשעות שוות או זמניות | מה יעשה אם רואה שאינו מספיק לקרוא קריאת שמע שבתפילה בזמנה | אין אחד שהוא מעל הזמן

ג. אין לדבר סוף

דוגמא לדבר הוא איסור 'יחוד', שהנה אם יבא אדם ויאמר שהוא זקן מופלג ואינו חושש לאיסור ייחוד, וכן להיפך, באדם צעיר שמתייחד עם אשה זקנה, ששתיהם יבואו ויאמרו שאין כל חשש שיבואו לכלל איסור בייחוד הזה, אולם למרות זאת ודאי שאי אפשר להתיר להם להתייחד, מכיון שאין לדבר סוף.

והוא הדין כאן, חכמים הצריכו לקבוע זמן מדויק לנץ החמה שבו אפשר להתחיל להתפלל. שאמנם אפשר לקרוא קריאת שמע כבר מעלות השחר, שהוא כבר יום, אולם חכמים אמרו, שהנה כתוב בתורה "ובשכבך ובקומך" - וחז"ל מסבירים ש"ובקומך" היינו כשבני אדם קמים מהשינה, עד סוף הזמן שאנשים רגילים לקום מהשינה. "ובשכבך" היינו לענין קריאת שמע של ערבית, כאשר בני אדם הולכים לישון.

ואמנם היה מקום לומר שכשם שבליילה, מהתורה ניתן לקרוא קריאת שמע במשך כל הלילה, שהוא כל הזמן בו בני אדם שוכבים, לכאורה הוא הדין יהיה בקריאת שמע של היום, שניתן יהיה לקרוא את קריאת שמע במשך כל היום, שהרי בני אדם ערים. וזו בעצם יסוד הטענה של הכסף משנה הנ"ל (מאת א.) אולם התשובה על כך פשוטה, שהנה המילה "בשכבך" היא מצב של שכיבה, והאדם נמצא בדרך כלל במצב של שכיבה כל הלילה. אולם לשון "ובקומך" - הוא לשון קימה, דהיינו כאשר קם מהשינה, ולא הכוונה כאשר הוא ער כל היום כולו, ולכן קריאת שמע של שחרית היא רק בזמן שקמים בו - בשלוש שעות של הבוקר, ולאחר מכן כבר עובר הזמן בו אפשר לקרוא קריאת שמע מהתורה.

ד. תחילת זמן קריאת שמע

זמן קריאת שמע מתחיל כבר לפני הנץ, אף לכתחילה, וזאת משום שהרבה בני אדם קמים כבר לפני הנץ, "יצא אדם לפעולו ולעבודתו עדי ערב" (והאליס קה. נח.) ויתירה מזאת, הרבה ראשונים סוברים שזמן קריאת שמע לכתחילה הוא עד הנץ, ובנץ החמה כבר עובר הזמן, וכך היא דעת הרמב"ם (פ"א מהלכות קריאת שמע ה"א.) וכמו כן יש ראשונים (באבות מיימוניות על הרמב"ם שם וראה בבית יוסף סימן נח) שמבארים כן בדעת הר"ף (נדרות דף ז ע"ב מדפי הרי"ף). אכן בדיעבד מודים שניתן לקיים מצות קריאת שמע עד שלוש שעות וכדברי חז"ל במשנה. אולם מרן השלחן ערוך (סימן נח ס"א) לא פסק כן, ודעתו שקריאת שמע בנץ החמה היא מצוה מן המובחר, ומשמע שאפילו לכתחילה ניתן לקרוא לאחר הנץ עד שלוש שעות.

ה. ראייה מזמן פגל המנחה שמשערים את היום עד צאת הכוכבים

והנה במחלוקת הנ"ל אם מודדים את שלוש השעות מהנץ החמה

א. סוף זמן קריאת שמע

נדבר היום בעניין סוף זמן קריאת שמע וסוף זמן תפילה, כיון שאתמול החליפו את השעון משעון קיץ לשעון חורף וממילא סוף זמן קריאת שמע ותפילה הוקדם בשעה ממה שהורגלנו עד כה, וצריך להזהר בזה מאוד.

הנה ראשית כל יש מחלוקת בין הראשונים וגם בין האחרונים, כיצד מונים את שעות היום. האם מתחילים למנות מעלות השחר או מזריחת השמש. כיון שזמן קריאת שמע הוא מוגבל - עד סוף שלוש שעות, ולאחר מכן מפסיד את המצוה. אמנם מרן בכסף משנה (פ"א מהלכות קריאת שמע ה"ב) כתב, שמהתורה זמנה כל היום, אולם הפוסקים חולקים עליו, ומסכימים בפשיטות שלאחר שלוש שעות אין מצות קריאת שמע כלל מדאורייתא ומדרבנן. ולהלן יבואר.

והוא הדין לגבי תפילה שזמנה עד ארבע שעות ולא יותר. אולם לגבי תפילה הוא נושא בפני עצמו אם מותר להתפלל לאחר הזמן, ויבואר להלן אי"ה.

ב. אופן חישוב שעות היום והלילה

ויש להוסיף עוד נקודה חשובה, שהנה כיצד מונים את שעות היום? ידוע לומר שהיא מחלוקת בין הגאון מוילנא למגן אברהם. ששיטת המגן אברהם למנות את שעות היום כבר מעלות השחר, ואילו לשיטת הגאון מוילנא יש למנות את שעות היום מנץ החמה.

והנה, המגן אברהם היה נחשב לגדול הפוסקים באשכנז, וכמוהו גם היה נחשב הגאון מוילנא, ולכן מזכירים את המחלוקת הזו על שמם. אבל אין ספק שמחלוקת זו היא מחלוקת קדומה ביותר, עוד מזמן הראשונים. כשמחזיר גיסא יש בכמה מקומות בש"ס שכבר מעלות השחר הוא נקרא 'יום'. ולעומת זאת שנינו במשנה במגילה (ג.) שכל היום כשר למצוות שמצוותן ביום, כנטילת לולב וקריאת המגילה, ושצריך לקיימן מנץ החמה. ואומרת המשנה על כך "וכולן שעשו מעלות השחר - כשר" והטעם שלא התירו מלכתחילה מעלות השחר, הוא משום שאנשים יבואו להקדים ולעשות קודם לעלות השחר, שהרי בזמן עלות השחר עדיין יש חושך לגמרי בחוץ ויכולים לבוא ולטעות.

אולם למרות זאת, אין לומר להתפלל כמה דקות קודם הנץ החמה למרות שלמעשה יש כבר אור בחוץ, משום שאין לדבר סוף, וצריך להגדיר זמן מסוים שאותו אי אפשר לעבור. ולכן חכמים קבעו זמן שהוא הנץ החמה. וכגון שאם יש עננים, [- יש מקומות בחוץ לארץ שבצהריים באים עננים ומכסים את השמים ונראה כמו לילה. והיית כמה פעמים בכאלו מקומות וראית את זה. בארץ כאן זה נדיר.] שאז לא ידעו אם כבר האיר האור, ויכולים לבוא לכלל טעות, וזה הוא בכלל 'נתת דברך לשיעורים'.



או מעלות השחר, יש הרבה ראיות לכאן ולכאן. אולם יש כמה ראיות מרכזיות שהן חשובות ביותר ואחת מהן היא, שהנה זמן 'מנחה גדולה' הוא מחצי שעה לאחר חצות היום, וזמן 'מנחה קטנה' הוא שתיים וחצי קודם הלילה. ו'פלג המנחה' הוא חצי הזמן שבין מנחה קטנה לשקיעה דהיינו שעה ורבע קודם השקיעה. אכן יש בזה מחלוקת רבי יהודה וחכמים בגמרא (ברכות טז) שדעת רבי יהודה ששעה ורבע קודם הלילה [דהיינו פלג המנחה] מסתיים זמן מנחה ומתחיל זמן תפילת ערבית. אולם לשיטת חכמים זמן מנחה הוא עד הלילה. והיינו שיש מחלוקת בין רבי יהודה לחכמים בעניין השעה ורבע האחרונות של היום אם הם זמן מנחה או ערבית.

והנה הראשונים מביאים את הנידון של תפילת מנחה בכדי להבין מתי הוא זמן פלג המנחה. הרמב"ן (ספר תורת האדם עניין אבילות וקנה' עמוד רנב) כותב שהוא כדי הילוך ארבע אמות. והמגן אברהם (סימן רס"א סק"י) מביא את הרמב"ן, וכותב על כך שהמנחת כהן (מבוא השמש מחבר ב' פ"ו) כתב שצ"ל "כדי הילוך ארבע אמות אמות". ונבאר את הדברים, שהנה הרמב"ן סובר בעניין צאת הכוכבים כשיטת רבינו תם (רמ"א טז), ויתירה מזאת, רבינו תם בתוספות (ברכות כ: ד"ה דילמא ויעה) כשמביא את שיטתו לעניין צאת הכוכבים שהיא שעה וחומש לאחר שקיעת השמש, לא מבאר את שיטתו כל כך, ומי שביאר את שיטתו בצורה הברורה ביותר הוא הרמב"ן. ושם הוא כותב שפלג המנחה זה כדי הילוך ארבע מאות אמות לפני השקיעה.

והיינו שלשיטת הרמב"ן ורבינו תם כאשר השמש שוקעת עדיין יום גמור הוא, ו'לילה' הוא רק שעה וחומש [72 דקות] לאחר השקיעה. 'פלג המנחה' הוא שעה ורבע [75 דקות] קודם הלילה, אם כן סובר הרמב"ן שלפי זה יוצא שפלג המנחה הוא 3 דקות לפני השקיעה.

לפי זה יובנו דברי הרמב"ן, שהנה אדם הולך שיעור מיל [2000 אמה] ב-18 דקות, וחמישית מזה הוא ארבע מאות אמה. שהוא כ-3 דקות. ועל כן הגירסא הנכונה בדברי הרמב"ן היא 'ארבע מאות אמה בקירוב', כיון שזה כ-3 דקות קודם השקיעה וכמו שנתבאר.

אכן הרשב"א כותב בפירוש שהוא 3 דקות קודם השקיעה. וכמו כן כותבים הרא"ה והמאירי ואבודרהם. וגם בחידושי הריטב"א כותב כן. ואם כן לפי הראשונים הללו שכותבים בפירוש [מלבד הרמב"ן שצריך לומר כן בדבריו] שפלג המנחה הוא 3 דקות קודם שקיעת החמה, מוכח ששיעור את 'שעות היום' לפי זמן צאת הכוכבים. ממילא יש ללמוד לנידון דידן שצריך לשער את היום לפי זמן צאת הכוכבים ולא שקיעת החמה.

ומוכרחים לומר כן כיון שאם לא כן היו צריכים לומר שפלג המנחה הוא שעה ורבע קודם שקיעת החמה. אשר על כן מוכח שהראשונים הללו החשיבו את שעות היום עד צאת הכוכבים. ולפי דבריהם יוצא לכאורה שעל כרחינו לומר שתחילת שעות היום היא בעלות השחר. כיון שלא יתכן למנות את היום מנץ החמה עד צאת הכוכבים, כיון שהא בהא תליא, צאת הכוכבים בעלות השחר, ושקיעת החמה בנץ החמה.

וזו ראייה שדנים בה כבר גדולי האחרונים להוכיח שמשערים את היום מעלות השחר ועד צאת הכוכבים.

ו. לשיטת הגאונים - יש לשער מנץ החמה ועד שקיעתה

והנה הגאונים חולקים על רבינו תם, וסוברים שזמן צאת הכוכבים הוא שלוש רבעי מיל לאחר השקיעה, והיינו 13.5 דקות ביום רגיל. והנה, מסתבר שלפי הגאונים יש לומר שיש לשער את היום מהנץ החמה ועד השקיעה, וכך כותב המנחת כהן (סימן פ"א). והטעם לכך הוא שהנה אם חצות היום הוא כאשר השמש עומדת באמצע הרקיע בדיוק, ואם נמדוד את היום מנץ החמה ועד השקיעה ממילא חצות היום הוא בדיוק שש שעות לאחר הנץ החמה. והנה אם נמדוד לפי הגאונים מעלות השחר [ולא מהנץ] שהוא שעה וחומש קודם הנץ, וצאת הכוכבים נמדוד לפי שיטתם - 13.5 דקות לאחר השקיעה, ממילא חצות יהיה קודם הזמן שהשמש היא באמצע הרקיע, ולא שייך לומר כן. וכמו כן לפי הגאונים אי אפשר לומר שפלג המנחה יתחיל מצאת הכוכבים, כיון שאם משערים את חצות לפי השמש שעומדת באמצע הרקיע, ממילא צריך לשער את שעות היום מהזריחה לשקיעה, ופלג המנחה צריך להיות בתוך הזמן הזה - שעה ורבע קודם השקיעה.

ז. מדברי הרמב"ם ורבינו סעדיה גאון מוכח כהגאונים

כמו כן מוכח מדברי הרמב"ם, שהנה יש ספר 'אורות חיים' [נכתב לפני עשרות שנים על ידי הרב חיים דרוק], והוא עסק הרבה בענייני זמני היום והיה תלמיד חכם מופלג] שדן בכל המחלוקת של רבינו תם והגאונים, ומחשב כדבריו בדעת הגאונים שמוכרחים לומר שמשערים מנץ החמה ועד השקיעה. ושם מביא לזה ראייה מדברי הרמב"ם בשו"ת פאר הדור, שהרמב"ם מדבר על זמני היום, והוא אינו מדבר שם על זמן קריאת שמע ותפילה, אלא מסביר ששעות היום נמדדות לפי השמש. וכל דבריו שם הוא מייסד וקובע ששעות היום נמדדות על פי השמש (רמ"א טז בעמוד ריח).

בזמנו לפני הרבה שנים [- בשנת תשמ"ב אולי אפילו קודם] כשכתבת

הערות על תשובות הרמב"ם [שו"ת 'פאר הדור' מהדורת מכון ירושלים] ואז בדיוק כשחשבת לבאר כן ברמב"ם, פגשתי בהגאון רבי בן ציון אבא שאול זצוק"ל והוא הצדיק את דברי, שאכן כך צריך לומר. ולאחר מכן הלכתי לאמו"ר מרן זצוק"ל ואמרת לו שלכאורה רואים בתשובות הרמב"ם ששעות היום נמדדות מהנץ החמה ועד השקיעה, אולם הוא אמר לי בתמיחה: וכי אתה חושב שאתה חדשת את זה?!... ואז הראה לי שהרב דרוק הני"ל כבר חידש את זה בדברי הרמב"ם. [- הוא ידע לא רק שהביאו את הראיה, אלא גם מי שאמר אותה והיכן וכו', ותמיד היה זה כשהייתי שואל אותו שאלה שכתובה בספרים היה אומר לי זה כתב פלוני וזה כתב פלוני...].

וכמו כן יש סידור מרבינו סעדיה גאון שהדפיסו אותו בדור האחרון, ושם הוא כתב את ההלכות ותרגמו אותם מערבית, ונראה גם כן מלשונו שזה תלוי בנץ החמה והשקיעה (רמ"א טז בעמוד יב).

ח. לפי רבינו תם אין הכרח כיצד לחשב את שעות היום

והנה לעיל נתבאר בדברי הראשונים שסברו כשיטת רבינו תם שמוכרחים לומר שמשערים את היום מעלות השחר ועד צאת הכוכבים, אולם יש לדעת שאין הכרח ברור בדעת רבינו תם בעצמו לומר כן, ואפשר לומר גם שסבר לשער את היום מהזריחה ועד השקיעה. והטעם לכך הוא, שלשיטת רבינו תם יהיה חצות היום באותו הזמן בדיוק בשני הדרכים. דהיינו או שנחשב את היום מעלות השחר שהוא שעה ורבע לפני הנץ החמה, עד צאת הכוכבים שהוא שעה ורבע לאחר השקיעה, או שנחשב את היום מהנץ החמה בעצמה עד שקיעת החמה. בשניהם חצות היום הוא באותה השעה.

לעומת זאת הגאונים וסוברים שמשערים מנץ החמה ועד השקיעה, יש לומר שאינם יכולים לסבור לשער את היום מעלות השחר ועד צאת הכוכבים, כיון שאז חצות היום יהיה מוקדם מהזמן שהשמש נמצאת באמצע הרקיע. וכמו שנתבאר לעיל.

ויש לכך השלכה לעניין אחר. שהנה יש מחלוקת גדולה בדברי מרן השלחן ערוך אם סבר שיש לשער את היום מהנץ החמה ועד השקיעה, או מעלות השחר ועד צאת הכוכבים. והנה, אם היינו אומרים ששיטת רבינו תם היא לשער את היום מעלות השחר ועד צאת הכוכבים, הרי ידוע הוא שמרן פסק כרבינו תם, ונלמד מזה לכל שאר זמני היום. אולם לאחר שהתבאר להדיא שאין הכרח בדברי רבינו תם לומר כן, ואין כל הוכחה לכאן או לכאן, ממילא יש לומר כך בדעת מרן השלחן ערוך.

ט. הוכחת המנחת כהן מלשון מרן

בשו"ת יחוה דעת (ח"ה סימן כב) יש תשובה ארוכה בעניין זמן תפילת מנחה, ובדבריו שם (בהערה ד"ה תה) דן בדעת מרן השלחן ערוך, אם סבר שפלג המנחה הוא שעה ורבע קודם השקיעה או קודם צאת הכוכבים. והנה מרן השלחן ערוך בהלכות תפילת מנחה (סימן רל"ב ס"א) כותב וז"ל: "פלג המנחה שהוא שעה ורבע קודם הלילה". וכמו כן בהלכות הדלקת נרות שבת (סימן רס"ג ס"ד) כותב: "שעה ורבע קודם הלילה" - ו'לילה' היינו צאת הכוכבים.

והנה בהלכות תפילת מנחה מרן מזכיר שם שלוש פעמים 'לילה' בהקשר של פלג המנחה, ובאמצע הדברים הוא כותב וז"ל: "שאם עושה כרבנן ומתפלל מנחה עד הלילה, שוב אינו יכול להתפלל ערבית מפלג המנחה ולמעלה. ואם עושה כרבי יהודה ומתפלל ערבית מפלג המנחה ולמעלה, צריך לזוהר שלא יתפלל מנחה באותה שעה". - והיינו שלא יהא תרתי דסתרי. "ועכשיו שנהוג להתפלל תפלת מנחה עד הלילה, אין להתפלל תפלת ערבית קודם שקיעת החמה". - ולכאורה מפני מה מרן לא כותב "קודם הלילה".

המנחת כהן (סימן פ"א) הרגיש בקושיא זו בלשון מרן, וכתב, שבאמת מרן סובר שזמן מנחה הוא עד השקיעה, ופלג המנחה הוא שעה ורבע קודם השקיעה. ואמנם מרן מזכיר 'לילה' ומשמע לכאורה שמשערים שעה ורבע קודם צאת הכוכבים, אולם לכן בכוונה כתב מרן פעם אחת 'שקיעת החמה' בכדי ללמדנו שלכך כוונתו, ש'לילה' היינו שקיעת החמה.

י. מרן נקט שעה ורבע קודם השקיעה

אמו"ר מרן זצוק"ל מביא את דברי המנחת כהן בשו"ת יחוה דעת שם, ודוחה דבריו בטענה שאם אכן כדבריו, מרן לא היה חוזר כמה פעמים 'לילה' וגם בהלכות שבת הני"ל, שהרי אם כוונתו על השקיעה היה צריך לכתוב תמיד 'שקיעת החמה'. ואדרבא, יש מקום לומר שכיון שמרן מזכיר כמה פעמים 'לילה' ופעם אחת 'שקיעת החמה' היינו סוף השקיעה שהוא לילה. ושם הוא מוסיף להקשות על דבריו. ע"ש.

אולם מי שלומד את דברי המנחת כהן רואה שאמנם מביא ראייה זו, אך אינו מסתפק בזה, ואחת הראיות שמביא היא, שהנה כתוב בשלחן ערוך בהלכות שבת (סימן וז"ל: "אם רוצה להדליק נר בעוד היום גדול וכו' ובלבד שיהא מפלג המנחה ולמעלה שהוא שעה ורבע קודם הלילה").

ובסעיף י"ד כתב וז"ל: "אם ביום המעונן טעו צבור וחשבו שחשיכה,

שוות" - דהיינו שאין לשער בשעות זמניות אלא בשעות שוות - 60 דקות. אולם יש לסתור את זה ממה שכתוב בשו"ת פאר הדור 'שעות זמניות'. אכן יש כמה שרוצים לקיים את הגירסא ברמב"ם 'שעות שוות', ושכן משמע מכל הנושא שמדבר שם. אולם המאירי מעתיק את פירוש המשניות להרמב"ם וכותב שהוא שעות זמניות. וכן הוא התוספות יום טוב ועוד כמה מרביתנו הפוסקים.

והנה לפני כמה שנים יצא לאור פירוש המשניות עם תרגום חדש בהוצאת מכון 'המאור' של הרב דניאל ביטון [כאן בשכונת 'הר נוף'], והוא הוסיב כמה תלמידי חכמים שתרגמו את פירוש המשניות מחדש. ושם הם תרגמו את הלשון כך: "שעות שוויון היום והלילה" והיינו שהרמב"ם מדבר על ימים שהיום והלילה שווים. ואין הוכחה לומר שהכוונה שעות שוות ולא זמניות, ואדרבא, אם הרמב"ם מדבר על שעות של שוויון משמע שיש ימים שהשעות אינן שוות אלא הן זמניות וזה הוכחה לשיטה השניה. ואכן יש ספר קדמון 'רבינו מנוח' על הרמב"ם (פ"א מהלכות קריאת שמע ה"א) שמעתיק מלשון הרמב"ם בפירוש המשניות "שעות זמניות".

טו. מלשון מרן והרמב"ם משמע שמשערים בשעות זמניות

ויש להוכיח, שהנה הרמב"ם (ס"ט) כתב שסוף זמן קריאת שמע הוא עד סוף שלוש שעות מהיום "שהוא רביע היום" ולכאורה אם מדובר בשעות שוות אזי שבחורף הוא יותר מרביע היום, ובקיץ הוא פחות מרביע היום, ולמה כוונת הרמב"ם בזה. וכן הוא לגבי תפילה כתב הרמב"ם שזמנה עד סוף ארבע שעות מהיום שהוא שליש היום.

וכמו כן מרן השלחן ערוך כתב (ס"ט) לגבי זמן קריאת שמע שהוא שלוש שעות שהוא רביע היום, ולגבי זמן תפילה שהוא ארבע שעות שהוא שליש היום. ולכאורה גם מלשון של מרן מוכח שהמדובר הוא בשעות זמניות וכמו שנתבאר בלשון הרמב"ם.

טז. לקרוא קריאת שמע בזמנה אף ללא תפילין וברכות

ולאור הדברים הנ"ל על כל אחד ואחד לשים לב, שהזמנים מתקצרים, וזמן קריאת שמע כיום מסתיים שעה קודם, וזה לא הולך להשתנות בימים הקרובים, ויש להקפיד על כך מאוד.

והנה יש מקומות שמתפללים מאוחר, כגון בשבת, שיש מקומות שמתחילים להתפלל ב-8, והנה באירופה זו שעה מוקדמת [- בפאריז ב-8:54 בערך רק הנה החמה! וכן בארגנטינה] וצריך לשים לב שאם הזמן מתקרב לסוף הזמן שניתן לקרוא בו קריאת שמע, יש לדעת שלמרות שחכמים תיקנו לברך ברכות קריאת שמע, אך אם מתעורר מהשינה והנה מגלה שעוד 5 דקות עובר זמן קריאת שמע, ועד שיעלה, ויבוא, ויגיע, ויניח תפילין, ויברך ברכות קריאת שמע וכו', לא יספיק לקרוא קריאת שמע בזמנה, - עליו לברך ברכות התורה ולקרא קריאת שמע מיד אף ללא תפילין. ולאחר מכן יקרא קריאת שמע עם ברכותיה, ועם תפילין, למרות שאמרו חז"ל כל הקורא קריאת שמע בלא תפילין כאילו מעיד עדות שקר בעצמו, כבר כתבו כמה וכמה פוסקים שאם מתכוון לקרוא קריאת שמע לאחר מכן, אין זה נורא שיקרא ללא תפילין. מה גם שניכר הדבר שהולך להתפלל ושם יקרא קריאת שמע עם תפילין. על כן יקרא ללא כל חשש.

ולגבי תפילה יכול להמשיך ולהתפלל עד שעה רביעית, ואפשר להקל לחשבה מנץ החמה כיון שהיא מדרבנן וכמו שנתבאר לעיל.

יז. אין אחד שהוא מעל הזמן וההלכה

כאן המקום להתריע על כל מיני מקומות שאנשים מתפללים מאוחר, ויש תופעות כאלו בעיקר בשטילבאך השונים. וחיפשתי ולא מצאתי שום פוסק שהולך נגד הגמרא ונגד הראשונים, ונגד כל הפוסקים ויאמר שזה מותר. אלא יש תופעה כזו אצל אדמו"רים וצדיקים למיניהם שהולכים למקוה ודואגים שגופם יהיה נקי, ועושים הכנות לתפילה, וטוענים על עצמם שהם 'מעל הזמן', וצריך לדעת שאין דבר כזה! אין אחד שהוא מעל ההלכה! ואני מאוד מכבד אנשים צדיקים וחסידיים, אבל ודאי הוא שאיננו יכולים ללמוד מהם דברים כאלו! ולא יתכן שאנחנו נבוא ונאמר ברכות לבטלה!!

וכמו ששמעתי על אדמו"ר שמתפלל שחרית של שבת בשעות אחר הצהרים, ומוציא ספר תורה וכו', [בטח השבת נמשכת אצלו עד יום שלישי...] ואני לא יודע איך הולך אצליהם הזמנים, מתי אוכלים מצה וכו', והרי אין דבר כזה!! יש זמנים וצריך לפעול על פיהם! ומי שרוצה להתנהל ללא זמנים שיעלה לירח... אבל במקום שיש לנו מצוות שהתורה קבעה, או חכמים קבעו, עלינו לפעול על פי הגדרים והזמנים שנקבעו.

והדליקו נרות, והתפללו תפלת ערבית של שבת ואחר כך נתפזרו העבים וזרחה חמה, אינם צריכים לחזור ולהתפלל ערבית אם כשהתפללו היה מפלג המנחה ולמעלה". והיינו שאם התפללו קודם פלג המנחה ממילא תפילת ערבית שלהם לא נחשבת כיון שהתפללו קודם פלג המנחה. וכמו כן גם הדלקת הנרות שלהם היתה בטעות, שהרי כבר לעיל כתב שאין להדליק קודם פלג המנחה. וזה כבר כתוב בתוספות בברכות (פ"ג ד"ה ד"ה) שאין להדליק קודם פלג המנחה כיון שאין היכר שהוא לכבוד שבת. וגם מה שאמרו שם בגמרא, שרב היה נוהג כרבי יהודה ובערב שבת היה מתפלל ערבית מבעוד יום, ושאלו התוספות שאם כן מתי היה מדליק את הנרות שבת, ומבארים שכוונת הגמרא הוא שמדליק מפלג המנחה. וכן היא דעת הרא"ש (נכסות פ"ד סימן ו) ורבינו יונה (נכסות דף י"ח ע"ב מדפי הרי"ף ד"ה רב).

והנה קיימא לן שמרן השלחן ערוך סבירא ליה כשיטת רבינו תם לעניין צאת הכוכבים, וממילא הלא לעיל נתבאר שלשיטת רבינו תם פלג המנחה הוא 3 דקות קודם השקיעה שלנו, אם כן באיזה מקרה מדובר בשלחן ערוך שהספיקו הציבור להתפלל ערבית לאחר פלג המנחה וסיימו את התפילה ועדיין הוא יום 'זרחה חמה' - הלא זה לא שייך כלל [- הלא אפילו הבאבא הכי גדול לא יכול לעשות נס כזה...]. אשר על כן מוכרחים לומר שמרן כתב 'פלג המנחה' וכוונתו שעה ורבע קודם שקיעת החמה, ומשמע שהוא משער את היום מהנץ החמה ועד שקיעתה, כיון שלא יתכן לומר שאת פלג המנחה הוא ישער לפי השקיעה, ואילו את שעות היום הוא יתחיל כבר מעלות השחר. הלא הא בהא תליא.

וזו ראיית המנחת כהן לומר שמרן סבר שמשערים את היום מהנץ ועד השקיעה, וזאת למרות שסבר כשיטת רבינו תם.

אכן עדיין ישאר קשה מה שמרן בהלכות תפילת מנחה חוזר כמה פעמים וכותב "שעה ורבע קודם הלילה" כיון שהמשמעות של 'לילה' בדרך כלל היא לצאת הכוכבים. ואמרו"ר טען בזה טענה חזקה מאוד, וזה לא פשוט להכריע מהי דעת מרן השלחן ערוך.

יא. ראוי להחמיר לעניין סוף זמן קריאת שמע

להלכה יש לומר שמי שרוצה לסמוך לעניין זמן קריאת שמע על השיטות שמחשבות את היום מנץ החמה ועד השקיעה, יש לו על מה שיסמוך. אולם כיון שראינו שהרבה מגדולי האחרונים כהתרומת הדשן שהיה הראשון לכתוב כן, ועמו המגן אברהם (סימן נח סק"א), שיש למדוד את שעות היום מעלות השחר ועד צאת הכוכבים. ואף החיד"א בספרו טוב עין וכן בשו"ת חיים שאל מסכים לזה [שם הוא דן לעניין סוף זמן ביעור חמץ]. וכמו שנתבאר לעיל שגם הרבה ראשונים סוברים כן, אשר על כן בודאי שראוי ונכון לסיים לקרוא קריאת שמע בתוך שלוש שעות של עלות השחר.

יב. לגבי סוף זמן תפילה ניתן להקל

אכן לגבי סוף זמן תפילה הדין שונה קצת, משום שאמנם חיוב תפילה היא מן התורה, אבל זמן התפילה הוא חיוב מדרבנן, ואינו כקריאת שמע. וחכמים הם שקבעו מתי הוא זמני התפילה. וכיון שכך ניתן למנות את סוף זמן התפילה בשעות מנץ החמה ועד השקיעה, ולהקל להתפלל עד סוף הזמן השני.

יג. חלוקת השעות בפועל בתקופה זו של השנה

והנה עכשיו העבירו את השעון לשעון חורף, וכמה דקות לאחר 8 בבוקר עובר זמן קריאת שמע הראשון. והחישוב הוא, שהנה היום בישראל הוא כ-11 שעות מ-5:55 עד 16:55 בערך, ואנחנו מחלקים את היום לשעות זמניות, דהיינו שלוקחים את כל ה-11 שעות הללו ומחלקים אותם ל-12 וכל שעה אחת מהן היא תחשב שעה זמנית. והנה אם נחשב את היום מעלות השחר ועד צאת הכוכבים, והיינו צאת הכוכבים של רבינו תם, ממילא שעה זמנית היא יותר משעה. ואפילו בחורף שהימים מגיעים ל-10 שעות [ואז 'שעה זמנית' אורכה הוא 50 דקות בערך], עדיין לרבינו תם זה יצא יותר מ-12 שעות. ומאיידך בקיץ שהיום הוא באורך של 14 שעות, ממילא שעה זמנית היא 70 דקות. וכך הוא בארץ ישראל כיום שהיום הולך ומתקצר, וכן הוא בארצות אירופה וצפון אמריקה - ארגנטינה ברזיל וכו"ב. לעומת זאת בדרום אמריקה וכן באוסטרליה המצב הוא הפוך, הימים הולכים ומתארכים, כשאצלינו הכי קצר שם הארוך ביותר. וזאת מחמת שהם בצד השני של כדור הארץ. ויש מקומות שבמהלך כל ימות השנה השעות הינם שוות כגון פנמה, שהם סמוכים לקו המשווה. הרב הראשי שם - הרב ציון לוי זצ"ל אמר לי פעם, שכל השאלות שלנו לגבי שעות זמניות וכו' אינם קיימים אצלם כמעט כיון שהשעות אצלם מאוד מדויקות. 12 שעות יום 12 שעות לילה. וכמו שבקוטב בקיץ כמעט אין להם לילה ובחורף כמעט ואין להם יום, וכל קוטב הפוך מהשני. כן הוא הקו המשווה.

יד. שעות זמניות או שעות שוות

עצם הדבר שמוודים את השעות בשעות זמניות צריך לדעת שהוא מחלוקת. שיש אומרים שהוא שעות שוות. הנה הרמב"ם כתב את פירוש המשניות בערבית, ובתרגומים יש כאלו שטוענים שיש לתרגם "שעות

האם מותר ליטול ידיים על הדשא בשבת? ומה הדין בשנת שמיטה? וכן מה הדרך בעניין ניקיון הגינה בשנת שמיטה

שאלה: האם מותר לנקות את החצר והגינה בשנת השמיטה?

תשובה: כל שאינו מתכוין בנקיון על מנת להשביח את הצמחייה, אלא על מנת שהמקום יהיה נאה ומסודר, מותר לנקות.

ונכון להשאיר מקום קטן שלא ינקה שם, או להעמיד שם שלחן וכיסאות, על מנת שיהא ניכר שמטרת הניקיון להנעים את הישיבה במקום ולא על מנת להשביח את הצמחייה.

מקורות: הרמב"ם (פ"א מהלכות שמיטה ה"ז) כתב: היתה בהמתו עומדת בתוך שדהו מלקט ומביא לפניה, שבהמתו מוכחת עליו. וכן אם היתה שם כירתו מלקט הכל ומדליק שכירתו מוכחת עליו. ע"ש. ואף בגינה שבביתו שיושב שם וחפץ שתהא נקיה, ניכר שמנקה המקום על מנת להנעים את הישיבה במקום, שלא תהא החצר מטונפת ופיריע לשהיה במקום. וטוב שיתיר מקום בגינה שלא ינקה אותו או שיעמיד שם שלחן וכיסאות, שיהא ניכר בהדיא שמטרת הניקיון להנעים את הישיבה בגינה. וכן פסק בשו"ת אור לציון (שביעית עמוד לג).

שאלה: האם מותר ליטול ידיים על גבי דשא בשבת או בשנת השמיטה?

תשובה: בשבת - אסור ליטול ידיים על גבי דשא או פרחים ועציצים, שאף שאינו מתכוין להשקותם, מכל מקום פסיק רישיה הוא.

אולם בשנת השמיטה מותר ליטול ידיים על גבי דשא ופרחים בגינה הציבורית, או בגינת חבירו, משום שלא איכפת לו בהשקייתם.

ויש מתירים אף בגינה שבביתו.

מקורות: לעניין שבת, כן מבואר בשלחן ערוך (סימן שלו ס"ג) לאסור, משום דהו פסיק רישיה בדאורייתא. אולם לגבי שנת השמיטה יש להקל, דהיכא דלא איכפת לו בהשקיית הדשא והפרחים כגון בגינה ציבורית או בגינת חבירו, הו פסיק רישיה דלא איכפת ליה בדרבנן. ויש מתירים אף בגינתו דניחא ליה בהשקיית הגינה, משום דהו פסיק רישיה דניחא ליה בתרי דרבנן, דהא איסור השקייה בשביעית מדרבנן, ושביעית בזמן הזה מדרבנן, ויש מתירים פסיק רישיה בתרי דרבנן אף דניחא ליה (עיין חזון עובדיה שבת ח"ה). ובפרט אם אינו נוטל ידיו על גבי הפרחים ממש אלא סמוך אליהם. עיין בלית חן (סימן קב).

אורחות מרן



שביבי נוגה וריסי אור מאורחותיו והנהגותיו של מרן רבינו זיע"א מאשר נשמעו מפי מו"ר ועט"ר שליט"א

אמר לי שהוא מיקל ב'שהיה' לצורך מחר כיון שזהו המנהג, וניתן לסמוך על המנהג, אבל אינני יודע מה הרב משאש פוסק בנושא הזה, ואולי הוא מחמיר בזה. וכי אני אתן לו דבר שלשיטתו זה אסור?] - למעשה, הרב משאש בספרו כותב להקל בזה לגמרי].

ואז אמרתי לאאמו"ר שוב, שגם אם נאמר שאסור לעשות כן, הרי זה ודאי שזו מחלוקת, ובדיעבד לכולי עלמא מותר לאכול את החמין, אם כן מה המניעה להגיש לו את החמין הזה? אך אאמו"ר לא אבה לשמוע ואמר לנו "אני יאכיל אותו חמין לכתחילה, כשלשיטתו שהוא נמנע מלעשות כן, ומותר לאכול רק בדיעבד?!" ואז הוסיף לי, תראה את בית שמאי ובית הלל, כיצד נהגו בחבריהם, לכתחילה לעשות כן אני לא יכול!

והנה אאמו"ר כתב בנושא הזה תשובה ענקית בשו"ת יביע אומר, ולא היה לו צל של ספק שמה שהוא נוהג לעשות זה על פי ההלכה, ואם זה לא היה לכתחילה לא היה עושה את זה בעצמו, ובכל זאת לא ההין לעשות כן לרב משאש כדי שלא 'להכשילו' בדבר של בדיעבד!

כן צריך לכבד אחד את השני, וזה נקרא נהגו כבוד זה בזה!

נהגו כבוד זה בזה

חז"ל אומרים על בית שמאי ובית הלל, שהיו דברים שבית שמאי מחמירים ובית הלל מקלים, והם היו גרים כולם באותו איזור, והנה כשבא אחד מבית שמאי לביתו של אחד מבית הלל, היה המארח נזהר מאוד שלא לתת לו דבר שלפני שיטתו זה אסור להלכה.

ואספר, בשנת תשל"ז הגאון הרב שלום משאש זצ"ל עלה לארץ הקודש, במרוקו הוא היה הרב הראשי, וכשעלה נתמנה לשמש ברבנות ירושלים ע"ה. ובשבת הראשונה לשהותו בארץ, התארח בביתו של אאמו"ר מרן זצוק"ל, זה היה כאשר התגורר בשכונת 'רחביה', הייתי אז בחור צעיר.

והנה בביתנו היו נוהגים להניח את החמין על פתיליה של נפט שהיה כמין כלי עם פתילות עבות שהחום היוצא ממנו היה נמוך יחסית, וכך החמין היה יוצא מצויין. והנה באותו יום שישי, אאמו"ר נכנס למטבח ואמר לאמי שלא תעשה כמנהגה בכל שבת, אלא תניח משהו חוצץ בין האש ובין הסיר] - אז היו מניחים 'אסבסט', למרות שהאש נמוכה, בכדי שלא תהיה בעיה של גרופה וקטומה. אמא השיבה לאאמו"ר שהיא חוששת, יש לנו אורחים כל כך חשובים, ואף פעם לא עשיתי כך ואם נעשה אולי החמין לא יצליח? אך אאמו"ר היתה איתן בדעתו, וכך הורה לעשות. וכששאלתי אותו למה אומר כן,



בא והצטרף להיות שותף

בהפצת שיעורי מורנו ראש בית המדרש

הגאון רבי דוד יוסף שליט"א

ברחבי הארץ

להצטרפות

*6730

שלוחה 3

office@ydaat.co.il

